Processo:	**1210770**
Natureza:	**DENÚNCIA**
Apenso:	Denúncia n. **1211638**
Denunciantes:	Azevedo e Freitas Comércio e Serviços Ltda., André Vinícius Martins Lara
Denunciado:	Consórcio Interfederativo Minas Gerais – Ciminas
Responsáveis:	Frederico Ozanan Rangel, Luiz Cláudio Ferreira (Pregoeiro)
Procuradores:	Ana Vitória Silva Soares, OAB/MG 217.610; Leonardo Silva Quintino, OAB/MG 70.957; Hygor Tikles de Faria, OAB/MG 166.858; Welliton Aparecido Nazario, OAB/MG 205.575; Diego de Araújo Lima, OAB/MG 144.831; Diogo Augusto Debs Hemmer, OAB/MG 126.187; Whelliton Ribeiro, OAB/MG 64.732; Bruno Queiroz de Vasconcelos Finotti, OAB/MG 175.886; Antônio Carlos Suppes Doorgal de Andrada, OAB/MG 161.007; Marco Aurélio Alves de Oliveira OAB/MG 141.627; Adriano Luiz Finotti Bailoni, OAB/MG 102.033; Moema Henriques Debs, OAB/MG 198.130; Gilberto Ferreira Ribeiro Junior, OAB/MG 101.907; Sthefany Cristina da Silva Nunes OAB/MG 220.307; Matheus Henrique Araujo Costa, OAB/MG 220.442; Rubia Nara da Silva Soares, OAB/MG 130.007; Victoria Magalhães Gomes Marini, OAB/MG 213.668; Ariel Coelho Franco, OAB/MG 228.650; Milena Xavier Linhares de Andrade, OAB/MG 72.738, Lelis Ferreira Chaves, OAB/MG 6.034; Gabriel de Aragão Drumond, OAB/MG 223.208.
MPTC:	Procuradora Elke Andrade Soares Moura
RELATOR:	CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO HAMILTON COELHO

SEGUNDA CÂMARA – 29/9/2026

DENÚNCIA. CONSÓRCIO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO E AO APRIMORAMENTO DOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS. REVOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AO RESPONSÁVEL. COBRANÇA EM AUTOS APARTADOS. ARQUIVAMENTO.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Contas é pacífica no sentido de que o superveniente desfazimento do certame resulta na perda de objeto da denúncia ou representação que verse sobre o procedimento licitatório, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.

2. O descumprimento de determinação do Relator ou do Tribunal enseja a aplicação de multa coerção, com fundamento nos incisos III e VI do art. 85 da Lei Complementar Estadual n. 102/2008, sem prejuízo da fixação de nova multa, em valor majorado, na hipótese de reincidência.

3. Para fins de cobrança da multa coerção, podem ser formados autos apartados, mediante reprodução de peças do processo original, nos termos dos arts. 240 e 241 do Regimento Interno.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDAM** os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e diante das razões expendidas no voto do Relator, em:

I) declarar a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da constatação de perda de objeto, nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei Complementar n. 102/2008 e do inciso III do art. 258 do Regimento Interno, c/c o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária aos processos de contas;

II) aplicar multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no inciso III do art. 85 da Lei Complementar n. 102/2008, ao Sr. Frederico Ozanan Rangel, Presidente do Consórcio Interfederativo de Minas Gerais, em face do descumprimento de determinação exarada na decisão de suspensão do Pregão Eletrônico n. 011/2026 – Processo Licitatório n. 022/2026, referendada pelo Colegiado competente, nos autos da Denúncia n. 1211638, a ser cobrada em autos apartados, nos termos dos arts. 240 e 241, regimentais;

III) determinar ao atual Presidente do Consórcio Ciminas que, na hipótese de realizar contratação de objeto idêntico ou semelhante ao do certame apreciado nos presentes autos, diretamente ou por novo procedimento licitatório, encaminhe a este Tribunal cópia do ato convocatório ou do processo de dispensa ou inexigibilidade em até cinco dias após sua publicação, sob pena de multa mais gravosa por reincidência, nos termos do art. 85, VI, da LC n.º 102/2008;

IV) determinar a intimação das partes acerca do inteiro teor desta decisão e, findos os procedimentos pertinentes, o arquivamento dos autos.

Votaram, nos termos acima, o Conselheiro em exercício Adonias Monteiro e o Conselheiro Presidente Gilberto Diniz.

Presente à sessão a Procuradora Elke Andrade Soares de Moura.

Plenário Governador Milton Campos, 29 de setembro de 2026.

GILBERTO DINIZ
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

HAMILTON COELHO
Relator
(*assinado digitalmente*)

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666

SEGUNDA CÂMARA – 29/9/2026

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO HAMILTON COELHO:

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de denúncia formulada pela sociedade empresária Azevedo e Freitas Comércio e Serviços Ltda. em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 011/2026, Processo Licitatório n.º 022/2026, promovido pelo Consórcio Interfederativo Minas Gerais – Ciminas, cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos tecnológicos educacionais destinados à modernização e ao aprimoramento dos ambientes pedagógicos e administrativos, em atendimento aos municípios demandantes.

A denunciante, em suma, relatou supostas irregularidades editalícias relacionadas: a) ao direcionamento do certame em razão de exigência técnica excessivamente específica e restritiva; b) à exigência de apresentação de carta de solidariedade do fabricante dos produtos, na hipótese de o licitante ser revendedor ou distribuidor; c) à aglutinação indevida do objeto; d) à ausência de detalhamento de critérios para avaliação da amostra e prazo exíguo para a entrega; e) ausência de planejamento adequado da licitação; f) a erros materiais e omissões no instrumento convocatório. Amparada em tais argumentos, requereu a "retificação" do edital (peças n.os 01-03 da Denúncia n.º 1.210.770).

A denúncia foi recebida por despacho do Conselheiro Presidente, distribuída à relatoria do Conselheiro Substituto Adonias Monteiro e redistribuída à minha relatoria em 11/5/26, nos termos do art. 216 do Regimento Interno (peças n.os 05-07 da Denúncia n.º 1.210.770).

Posteriormente, em 15/5/26, foi distribuída à minha relatoria, por conexão, a Denúncia n.º 1.211.638, formulada por André Vinícius Martins Lara, também em face do Pregão Eletrônico n.º 011/2026, promovido pelo Consórcio Interfederativo Minas Gerais – Ciminas.

No referido processo, foram apontadas as seguintes impropriedades : a) suposto direcionamento do certame à marca Modelix (Fênix do Brasil) no lote 01 e exigência incoerente de componentes *on board* já soldados com redução do potencial de aprendizagem; b) aglutinação indevida de itens no lote 02, sem demonstração de interdependência técnica, e excesso de detalhamento técnico; c) indicação de jogos sem a descrição técnica ou pedagógica com possível direcionamento à contratação da empresa MMP Materiais Pedagógicos. Ao final, requereu a suspensão cautelar do pregão (peças n.os 01-04 da Denúncia n.º 1.211.638).

Devidamente intimados, os responsáveis se manifestaram às peças n.os 11 e 12.

À peça n.º 14 do processo n.º 1.211.638, deferi a medida cautelar e determinei a suspensão do certame, em razão da afronta aos ditames da legislação de regência (art. 18, § 1º e art. 40, V, "b", da Lei n.º 14.133/2021) e indícios de restrição à competitividade da licitação, decisão referendada pela Segunda Câmara na sessão do dia 09/6/2026, conforme acórdão à peça n.º 23. Na oportunidade, além do apensamento dos autos à Denúncia n.º 1.210.770, determinou-se aos responsáveis que, na hipótese de revogação ou anulação do certame, ou, ainda, de realização de outro com objeto assemelhado, comunicassem este Tribunal de Contas no prazo de cinco dias contados da prática do ato, sob pena de imputação de sanção pecuniária.

Às peças n.os 21 e 22 do Processo n.º 1.211.638, os responsáveis informaram o cumprimento da determinação de suspensão e, às peças n.os 25-50, defenderam a regularidade do processo licitatório e apresentaram documentos referentes às suas fases interna e externa.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666

Por verificar o desfazimento da licitação, encaminhei os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal (peça n.º 89 da Denúncia n.º 1.211.638), que se manifestou pela extinção dos processos sem resolução de mérito (peça n.º 14 da Denúncia n.º 1.210.770).

Em síntese, é o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Perda do objeto das denúncias em razão da revogação do certame

Após consulta ao portal da plataforma Licitanet, na qual processado o Pregão Eletrônico n.º 011/2026, Processo Administrativo n.º 022/2026, confirmei a revogação do certame, havendo sido disponibilizado o "Termo de Revogação de Licitação" datado de 22/6/2026.

Ademais, atestei a publicação do ato no Diário Oficial dos Municípios Mineiros (edição n.º 4301, de 23/6/26), havendo também se atualizado o *status* do procedimento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Trata-se, *in casu*, de conduta pautada no poder de autotutela da Administração, que lhe faculta anular processos licitatórios eivados de ilegalidade ou revogá-los por razões de interesse público, assegurado o contraditório e a ampla defesa aos terceiros eventualmente prejudicados pela medida. É o que se extrai do art. 71, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021:

> "Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
>
> (...)
>
> II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade"

A faculdade do Poder Público de exercer a autotutela, com vistas ao desfazimento, por iniciativa própria, de atos e procedimentos eivados de ilegalidade, ou que se tornem inconvenientes e inoportunos, é reconhecida pela legislação como poder-dever do administrador público. Nesse sentido, os Enunciados n.ºs 346 e 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF:

> "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." (Enunciado n.º 346)
>
> "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." (Enunciado n.º 473)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido de que a superveniente anulação ou revogação do procedimento resulta na perda de objeto da denúncia ou representação, consoante excertos transcritos a seguir:

> "Ora, conquanto inapropriado e insuficientemente fundamentado, o ato administrativo de desfazimento do procedimento licitatório, praticado pela Administração Municipal, retirou do mundo jurídico o edital eivado de vícios, não restando caracterizado prejuízo ao exercício da função de controle nem mesmo a terceiros interessados". (Processo n.º 862.925. Rel. Cons. Cláudio Terrão. Primeira Câmara. Sessão de 15/5/12, DOC de 14/9/12)
>
> "Sendo assim, a superveniente extinção de licitação, objeto do procedimento administrativo de denúncia, nas hipóteses de revogação ou de anulação da licitação, vem sendo causa, segundo entendimento dessa Corte de Contas, de arquivamento dos autos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666

> Tem-se, como exemplo, o que foi decidido nos autos da Denúncia n.º 873401, de relatoria do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, Sessão da 1ª Câmara de 12/06/2012, e nos da Denúncia n.º 843476, de relatoria do Conselheiro Mauri Torres, Sessão desta 2ª Câmara de 14/06/2012.
>
> No caso dos autos, é de se considerar, ainda, que não há elementos suficientes que configurem indícios de má-fé por parte dos gestores e que o ato de revogação foi devidamente publicado, conforme se verifica à fl. 297.
>
> Assim, deve-se reconhecer que a revogação superveniente da licitação questionada nestes autos, com base no inciso VI e no § 3º do art. 267 do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao Regimento Interno deste Tribunal de Contas, significa a perda do interesse processual, ensejando o arquivamento dos autos, sem resolução do mérito". (Processo n.º 911.899. Rel. Cons. Sebastião Helvécio. Primeira Câmara. Sessão de 18/3/14, DOC de 03/02/14)
>
> "A revogação do certame enseja a perda do objeto da denúncia, declarando a sua extinção sem resolução de mérito, com fulcro no disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil". (Processo n.º 1.007.905. Rel. Cons. José Alves Viana. Segunda Câmara. Sessão de 13/7/17, DOC de 10/8/17)

Isso posto, acorde com o parecer ministerial, concluo que o desfazimento do procedimento licitatório em exame ensejou a perda do objeto das presentes denúncias, não havendo mais irregularidades a serem analisadas quanto ao Pregão Eletrônico n.º 011/2026, Processo Licitatório n.º 022/2026, promovido pelo Consórcio Ciminas, o que conduz, assim, à extinção dos processos sem resolução de mérito.

2. Descumprimento de determinação do Tribunal

Nos autos da Denúncia n.º 1.211.638, foi proferida, em 01º/6/2026, decisão monocrática de suspensão liminar do certame, na qual expressamente se determinou aos responsáveis que, na hipótese de revogação ou anulação do certame, ou, ainda, de realização de outro com objeto assemelhado, informassem este Tribunal de Contas no prazo de cinco dias da contados da prática do ato, sob pena de imputação de sanção pecuniária (peça n.º 15).

O Presidente Frederico Ozanan Rangel e o pregoeiro Luiz Cláudio Ferreira, do Consórcio Ciminas, foram intimados por meio dos Ofícios n.ºs 11.097/2026 e 11.098/2026, anexados à peça n.º 16. A confirmação de recebimento, a seu turno, encontra-se à peça n.º 17.

Tal decisão foi referendada pelo Colegiado em 09/6/26 e publicada no Diário Oficial de Contas em 15/6/26 (peças n.ºs 23 e 24).

Não obstante o cumprimento da medida de suspensão, informada à peça n.º 21, os responsáveis não comunicaram a revogação do Pregão Eletrônico n.º 011/2026, ocorrida em 22/6/2026, vindo o Tribunal a tomar ciência do desfazimento do procedimento por meio de consulta *ex officio*, deste Relator, à plataforma Licitanet, circunstância que sujeita o Presidente Frederico Ozanan Rangel à multa prevista no art. 83 da Lei Complementar n.º 102/08.

Aliás, a despeito do ato de desfazimento do certame, também no dia 22/6/2026, os responsáveis, por meio das petições protocolizadas sob os n.ºs 9001091000/2026 e 9001091100/2026, apresentaram "esclarecimentos preliminares" quanto às irregularidades apontadas e requereram a revogação da cautelar, pleito cujas feições ensejaram a autuação da manifestação como recurso, registrada, então, como Agravo n.º 1.214.469.

Incluído na pauta da sessão do Tribunal Pleno do dia 13/8/2026, sobreveio nova manifestação dos representados em 23/7/2026, por meio do documento protocolizado sob o n.º 9001405700/2026, no qual formalizaram a desistência do recurso, em razão da perda

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666

superveniente do objeto, ocorrida pela revogação do procedimento licitatório – a qual, destaque-se, já havia sido publicada há mais de um mês (peça n.º 09 dos autos do Agravo n.º 1.214.469).

Na Lei Complementar n.º 102/2008, prevê-se a aplicação de multa para as hipóteses de desobediência às decisões, despachos ou diligência do Relator ou deste Tribunal, sem prejuízo da majoração da penalidade em caso de reincidência do descumprimento da medida, a rigor da interpretação conjunta dos incisos III e VI do referido art. 85.

Além disso, a jurisprudência aponta que esta Corte de Contas, há tempos, não tem tolerado o descumprimento de determinações exaradas no exercício de sua competência. Nesse sentido, decisão proferida no Processo Administrativo n.º 691.700, julgado pela Primeira Câmara em sessão de 23/8/2011:

> "EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSPEÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL – APLICAÇÃO DE MULTA – ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – ARQUIVAMENTO.
>
> 1. Aplica-se multa ao responsável pelo descumprimento de decisão deste Tribunal, que determinou ao Prefeito Municipal à época que comprovasse a correção das falhas detectadas no sistema de controle interno e determina-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para as providências cabíveis."

Em idêntico sentido as decisões recentes proferidas nos Processos n.os 1.192.311, julgado pela Segunda Câmara no dia 12/5/2026, e 1.181.344, deliberado na sessão do Pleno do dia 03/9/2025, ambos de minha relatoria; nos Processos n.os 605.251, de minha relatoria, e 767.620, de relatoria do Conselheiro Gilberto Diniz, julgados nas sessões da Segunda Câmara de 20/11/2014 e 15/5/2014, respectivamente; e nos Processos n.os 640.983 e 872.289, de minha relatoria, e 1.015.889, de relatoria do Conselheiro Durval Ângelo, deliberados pela Primeira Câmara nos dias 09/7/2014, 11/8/2020 e 17/8/2021, respectivamente.

Isso posto, comprovado o descumprimento, pelo Presidente do Consórcio Interfederativo de Minas Gerais, Sr. Frederico Ozanan Rangel, de determinação exarada na decisão monocrática de suspensão do Pregão Eletrônico n.º 011/2026, referendada pelo Colegiado, nos autos da Denúncia n.º 1.211.638, aplico-lhe multa de R$10.000,00 (dez mil reais), com amparo no preceito do inciso III do art. 85 da Lei Complementar n.º 102/2008.

Em face da natureza da multa ora aplicada e sua independência em relação ao objeto dos presentes autos, deverão ser formados autos apartados para sua cobrança, com fundamento nos arts. 240 e 241, regimentais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, constatada a perda de objeto, voto pela extinção das Denúncias n.os 1.210.770 e 1.211.638, sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei Complementar n.º 102/2008 e do inciso III do art. 258 do Regimento Interno, c/c o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária aos processos de contas.

Com fundamento no inciso III do art. 85 da Lei Complementar n.º 102/2008, aplico multa de R$10.000,00 (dez mil reais) ao Sr. Frederico Ozanan Rangel, Presidente do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, em face do descumprimento de determinação exarada na decisão de suspensão do Pregão Eletrônico n.º 011/2026, Processo Licitatório n.º 022/2026, referendada pelo Colegiado, nos autos da Denúncia n.º 1.211.638, a ser cobrada em autos apartados, nos termos dos arts. 240 e 241, regimentais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666

Determino ao atual Presidente do Consórcio Ciminas que, na hipótese de realizar contratação de objeto idêntico ou semelhante ao do certame apreciado nos presentes autos, diretamente ou por novo procedimento licitatório, encaminhe a este Tribunal cópia do ato convocatório ou do processo de dispensa ou inexigibilidade em até cinco dias após sua publicação, sob pena de multa mais gravosa por reincidência, nos termos do art. 85, VI, da LC n.º 102/2008.

Intimem-se as partes acerca do teor desta decisão e, findos os procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos, nos termos do art. 258, III, regimental.

* * * * *

bm

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4760666